[redacted]　損害賠償請求事件

原告　[redacted]

被告　ＥＮＥＯＳ株式会社

原告第２準備書面

令和６年７月１９日

東京簡易裁判所民事第５室６係Ｂ　御中

原告　[redacted]

目次

はじめに　3

第１　原告の主張　3

１　行動基準及び本件規程の解釈について　3

⑴　行動基準は、本件規程の前提であり、本件規程に定める対応事項を実行するか否かの判断の拠り所となるものであること　3

⑵　「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報を通知するという不正行為等も、本件規程等に定める再発防止策の対象であること　4

⑶　被告は、被告が従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実を把握した場合に、本件規程３．６⑴に定める通知をする義務があること　5

⑷　被告は、被告が従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実を把握した場合に、当該事実に対する徹底した原因究明及び効果的な再発防止策を実行する義務があること　6

2　通報情報に関する事実について　7
⑴　通報情報及びこれに対する調査補助者の応答　7
⑵　事実Ａ　原告が本件支払手続をした行為　9
⑶　事実Ｂ　上司Ａが還付手続で対応する旨を説明をした行為　10
⑷　事実Ｃ　豪州子会社が金銭の流れが判然としない金銭を送金をした行為　11
3　被告の行動基準及び本件規程に違反する行為について　12
⑴　被告が、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握していたこと　13
⑵　被告が、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響しない事実について調査した結果を通知したこと　14
⑶　違反Ａ　原告に対して従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を伏せた行為　15
⑷　違反Ｂ　是正措置及び再発防止策等に関して「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報を通知した行為　17
⑸　違反Ｃ　法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実に対する徹底した原因究明及び効果的な再発防止策を実行しなかった行為　18
4　原告が被告の行動基準違反及び本件規程違反によって被った精神的損害　19
⑴　被告の行動基準違反及び本件規程違反　19
⑵　業務プロセスがかかわるトラブルに関する状況　20
⑶　原告が被った精神的損害　21
5　まとめ　22
6　本件訴訟における原告の主張は許される　22
⑴　既判力が本件訴訟に及ばす、実質的な蒸し返しにも当たらない　22
⑵　本件訴訟における原告の主張は、信義則に反せず、許される　24
第２　被告準備書面（２）の第２に対する認否　26
1　第２の１（３頁以下）について　26
2　第２の２（１０頁以下）について　28

はじめに

本書に用いる用語の意味は、本書に別段の定義のない限り、本件規程、原告の訴状及び原告第１準備書面に定義するところによる。同様に、上記の書面に別段の定義のない限り、被告が定義する用語の意味を用いる。また、引用文の一部で「« 本件事業部 »」のように示している表記は、固有名詞の伏せ字を意味する。

被告は、令和６年５月２３日、原告が２０２４年４月２２日の第１回口頭弁論期日に社内規程及び業務上の電子メール等を書証として提出したことを確認したとして、原告に対して懲戒処分を通告している。現在のところ、どの書証が懲戒処分の対象となっているのかについて、被告から明らかにされていない。

そのため、甲２７以降の書証は、被告の本書に対する認否の後に文書送付嘱託を申し立てた後に提出する。

参考として、本件訴訟における全ての主張書面及び前回訴訟における判決書の内容は、https://minnanosaiban.github.io/hotline に掲載している。

第１　原告の主張

１　行動基準及び本件規程の解釈について

⑴　行動基準は、本件規程の前提であり、本件規程に定める対応事項を実行するか否かの判断の拠り所となるものであること

ア　被告が公表している「ＥＮＥＯＳグループ行動基準（以下「行動基準」という。）[1]」は、事業活動を通じて「ＥＮＥＯＳグループ理念」を実現し、社会的責任を果たしていくために実践すべき基準であり、「ＥＮＥＯＳグループ理念」では、「誠実・公正であり続けることを価値観の中核とし、高い倫理観を持って企業活動を行います。」と表明している。

また、行動基準は、被告におけるすべての社内規程類の前提として位置づけられており、被告の事業活動における判断の拠り所となるものである。**（注[2]）**

イ　すなわち、行動基準は、本件規程の前提であり、また、本件規程に定める

---

[1] 被告は、https://www.hd.eneos.co.jp/company/conduct.html にて、行動基準を公表している。

[2] **甲２の１**　ＥＮＥＯＳグループ行動基準

対応事項を実行するか否かの判断の拠り所となるものである。

⑵　「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報を通知するという不正行為等も、本件規程等に定める再発防止策の対象であること

ア　行動基準１項の⑴に、「私たちは、コンプライアンス（法令・契約・社内規程類等の遵守）を徹底し、社会規範に適切に対応します。」と定めている。

また、行動基準１１項の⑶に、「私たちは、業務上必要なすべての記録および報告を、事実に基づき、正確に、遺漏なく、かつ適時に作成します。」と定めている。

また、行動基準１４項の⑴に、「私たちは、この行動基準に違反する又は違反するおそれのある行為を発見した場合、上司への報告、関係部署への相談又は内部通報制度の利用により、その解決を図ります。」と定めている。

また、本件規程１．１に、不正行為等とは、被告等における法令等に違反する行為または違反するおそれのある行為をいうと定めている。

また、本件規程１．２⑴に、法令等とは、国内外の法令、契約、定款および規程類をいうと定めており、法令等に行動基準が含まれていることは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。**（注[3]）**

イ　すなわち、「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報を通知するという不正行為等も、行動基準１４項の⑶に定める再発防止策、及び本件規程３．５に定める是正措置及び再発防止策の対象である。

ウ　なお、本件訴訟において問題となっている売買契約に基づかない支払をするという不正行為等も、行動基準１４項の⑶に定める再発防止策、及び本件規程３．５に定める是正措置及び再発防止策の対象である。

---

[3] **乙１**　コンプライアンスホットライン規程

甲２の１　ＥＮＥＯＳグループ行動基準

原告第１準備書面　第２の２⑴「また、本件規程１．２⑴に」以下（１６頁１４行目以下）

被告準備書面（２）　第２の２⑴「ア　第１段落」以下（１０頁１５行目以下）

⑶　被告は、被告が従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実を把握した場合に、本件規程３．６⑴に定める通知をする義務があること

ア　本件規程３．６⑴に、「法令等に違反する事実が確認された場合」又は「法令等に違反するおそれのある事実が確認された場合」に、被告が通報者に対して、当該事実に対する是正措置及び再発防止策、又は対応策を本件規程３．６⑴に定める通知事項として通知することを定めている。

また、行動基準１１項の⑶に、「私たちは、業務上必要なすべての記録および報告を、事実に基づき、正確に、遺漏なく、かつ適時に作成します。」と定めている。**（注[4]）**

イ　すなわち、本件規程３．６⑴に定める通知は、事実に基づいていること、正確であること、遺漏ないこと、かつ適時に実行することが前提である。

ウ　従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実についての本件規程３．６⑴に定める通知の内容が「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成された情報であるか否かは、業務プロセスがかかわるトラブルを未然に防ぐ対策が取られているかという点について、行動基準１２項の⑶に定める「私たちは、相互の対話および円滑な意思疎通を通じて、働きやすい職場環境を確保・維持するよう努めます。」という事項に影響を与える。

エ　以上のとおり、被告は、被告が従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実を把握した場合に、本件規程３．６⑴に定める通知をする義務がある。かつ、その通知の内容は、正当であることはもちろんのこと、行動基準１１項の⑶に定める「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成された情報であることが求められる。

---

[4] **乙１**　コンプライアンスホットライン規程
甲２の１　ＥＮＥＯＳグループ行動基準

⑷　被告は、被告が従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実を把握した場合に、当該事実に対する徹底した原因究明及び効果的な再発防止策を実行する義務があること

ア　本件規程３．５に、調査の結果、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が確認された場合に当該事実に対する是正措置および再発防止策等を実施することを定めている。

また、行動基準１４項の⑶に、「私たちは、この行動基準に違反する事態が発生した場合、その原因を徹底して究明するとともに、効果的な再発防止策を定め、これを遂行します。」と定めている。**（注[5]）**

イ　すなわち、本件規程３．５に定める是正措置および再発防止策等は、その原因を徹底して究明すること、かつ再発防止策は効果的であることが前提である。

ウ　従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実についての原因究明及び再発防止策を実行しているか否かは、業務プロセスがかかわるトラブルを未然に防ぐ対策が取られているかという点について、行動基準１２項の⑶に定める「私たちは、相互の対話および円滑な意思疎通を通じて、働きやすい職場環境を確保・維持するよう努めます。」という事項に影響を与える。

エ　以上のとおり、被告は、被告が従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実を把握した場合に、当該事実に対する徹底した原因究明及び効果的な再発防止策を実行する義務がある。そして、その原因及び再発防止策等の通知の内容は、正当であることはもちろんのこと、行動基準１１項の⑶に定めるとおり、「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成された情報であることが求められる。

---

[5] **乙１**　コンプライアンスホットライン規程
甲２の１　ＥＮＥＯＳグループ行動基準

2　通報情報に関する事実について

本件通報、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に係る情報（通報情報）に関する事実を大きく分けると、

- **事実A**　原告が本件支払手続をした行為（甲３）
- **事実B**　上司Aが還付手続で対応する旨を説明をした行為（甲４）
- **事実C**　豪州子会社が金銭の流れが判然としない金銭を送金をした行為（甲２７）

の３つであった。（以下、それぞれ、「事実A」、「事実B」、「事実C」という。）

⑴　通報情報及びこれに対する調査補助者の応答

ア　原告が平成２８年９月１４日又は同年１０月３日に、本件規程２．１⑴アに定めるメールアドレス又は調査補助者に対して、原告が本件豪州企業に対して本件ＧＳＴを支払う手続を行った事実（甲３）、これに関連する原告と上司Aとのやり取りの内容（甲４）、及び本件ＧＳＴの金額が請求金額として記載されている請求書の内容（甲３）を告げるメールを送信したことは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。**（注[6]）**

イ　原告は、上司Aが契約内容を確認しないという行為が意図的であると感じてはいたものの、本件通報の際に上司A個人に問題があるとされないようにと配慮して、通報用フォームの「法令等違反を行った者・部署等」の欄（乙２）を空欄にした。**（注[7]）**

ウ　また、原告は、調査補助者に対する追加通報の際、「上司Aが契約内容を確認しようとしない」と告げるのではなく、「契約締結時、契約書に付加価値税を請求額に含めないことを記載することについて、相手企業に依頼することができるのか（甲１４の２）」、「契約時に、“税抜きで請求”という

---

[6] **乙２**　コンプライアンスホットライン 通報用フォーム（本件通報）
甲８の４　本件通報情報の通知又は調査補助者の返信が記載されているメールファイル
訴状　第２の４⑷及び⑸「原告は、平成２８年」以下（３頁２３行目以下）
答弁書　第２の４⑷及び⑸「第２の４⑷」以下（１６頁７行目以下）

[7] **乙２**　コンプライアンスホットライン 通報用フォーム（本件通報）

契約は行えないのか？（甲１５の１）」及び「海外取引の際、付加価値税と合わせて支払わなくてはならないのはどのようなケースか？（甲１７の１）」と告げていた。**（注[8]）**

エ　原告が、調査補助者に対する追加通報において、調査補助者に対し、被告と本件豪州企業との間で締結した契約の確認に関する状況を告げていたことは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。**（注[9]）**

オ　調査補助者が、上記エの通報情報に対して、「追加でいただいた疑問含め、対応検討させていただきます。（甲１４の１）」及び「打ち合わせを行う場合は、また別途日程を設定させていただきます。（甲１８の１）」と返答し、また、以下の枠内の事項（甲２３の８）を「調査の対象となる事項」として提示していたことは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。**（注[10]）**

« 中略 »

２．調査の対象となる事項

以下の点について、「コンプライアンス違反があったか否か」について調査し回答します。

« 中略 »

⑴　適切な是正措置が取られたのか。

１．⑵のとおり、適切な遠付処理および当社帳簿への費用計上処理が完了しているかについて確認します。２０１８年１２月１３日付で « 原告 » 様か

---

[8] **甲１４の２、甲１５の１、甲１７の１、**
本件通報情報の通知又は調査補助者の返信が記載されているメールファイル

[9] **甲１０の２、甲１３の１、甲１３の２、甲１４の２、甲１５の１、甲１６の３、甲１７の１、甲２２の３、甲２３の５**　本件通報情報の通知又は調査補助者の返信が記載されているメールファイル
原告第１準備書面　第２の２⑶「原告は、調査補助者に」以下（１７頁２０行目以下）
被告準備書面（２）　第２の２⑶ア「ア　第１段落」以下（１２頁６行目以下）

[10] **甲１４の１、甲１８の１、甲２３の８**
本件通報情報の通知又は調査補助者の返信が記載されているメールファイル
原告第１準備書面　第２の２⑶「これに対し」以下（１７頁２３行目以下）
被告準備書面（２）　第２の２⑶イ「イ　第２段落」以下（１２頁８行目以下）

らいただいたメール（Re:コンプライアンス違反となる事象の有無とその理由・根拠の確認について）の①、⑤、⑥、⑨、⑩および ⑪ 対応する趣旨です。

« 中略 »

⑶ 「契約書に付加価値税の扱いについて明記するべきではないか。」との疑問に答える。

『調査の対象となる事項（調査スコープ）」の「⑵ 支払い義務が無い可能性を認識しているにも関わらず、その可能性の確認をせずに付加価値税の支払いをしていることは、“問題ない” のかどうかを確認」については、これでお答えできると考えます。

« 中略 »

※注　上記の「①、⑤、⑥、⑨、⑩ および ⑪ 対応する趣旨です。」という記載について、「①」は、本件事業部において被告と本件豪州企業との間で締結した契約の内容を確認していない事実を意味しており、また、「⑤」は、被告が本件豪州企業に対して役務対価の金額とＧＳＴの金額を合わせた金銭を支払い続けていた事実を意味している（甲２２の３）。

⑵ 事実Ａ　原告が本件支払手続をした行為

ア 被告において、本件豪州企業に対してコンサルタントの役務対価と本件ＧＳＴ 75,437.10 豪ドルを合わせた金額 836,601.06 豪ドルを支払うための手続をした行為が存在していたところ（本件支払手続）、その支払の内容は、被告と本件豪州企業との間で締結したＧＳＴに関する定めが存在していない契約の内容に基づいていない支払であった。**（注[11]）**

イ 本件規程１．２⑴ に定めるの法令等は、国内外の法令、契約、定款および規程類をいうのであるから、原告が本件支払手続をした行為は、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかった点について、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が存在したということである。

---

[11] **甲３**　原告が本件豪州企業に対して本件ＧＳＴを支払う手続きをしたことが記載されているメールファイル

甲２１　本件契約についての内容が記載されているメールファイル

ウ　以上のとおり、原告が本件支払手続をした行為は、本来であれば、本件規程３．５又は行動基準１４項の⑶に定める是正措置及び再発防止策を実行する対象である。

⑶　事実Ｂ　上司Ａが還付手続で対応する旨を説明をした行為

ア　上司Ａは、原告が上司Ａに対して本件支払手続により本件豪州企業にＧＳＴを支払っていたことを報告した際、原告に対し、「ＧＳＴの支払額をインボイスとともに当局に届けると、支払うべき税金（源泉税）からそのＧＳＴ分減額されるとのことで、主な過去の支払い分については対応してもらっています。今後、同様に豪州企業からＧＳＴ込みで請求された場合には 豪州子会社 に送付して手続きをしてもらう方向で整理します。（甲４の３）」と説明していた。なお、上記の「主な過去の支払い分」とは、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払のことである。**（注[12]）**

イ　しかし、実際には、被告においては、本件支払手続について、上記アの説明の内容のとおりに対応していなかった。

ウ　また、被告においては、本件調査報告１又は本件調査報告２の後においても、本件支払手続について、上記アの説明の内容のとおりに対応していない。

エ　また、被告においては、上記アの説明の内容のとおりに対応しないことにした旨を通知することもしていない。

オ　上司Ａが還付手続で対応する旨を説明をした行為は、その説明の内容が「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報である点について、行動基準１項の⑴及び１１項の⑶に違反するおそれがあるため、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が存在したということである。

カ　以上のとおり、上司Ａが還付手続で対応する旨を説明をした行為は、本来であれば、本件規程３．５又は行動基準１４項の⑶に定める是正措置及び再

---

[12] **甲４**　原告と上司Ａとのやり取りが記載されているメールファイル

発防止策を実行する対象である。

⑷　事実Ｃ　豪州子会社が金銭の流れが判然としない金銭を送金をした行為

ア　豪州子会社が、平成２９年７月３１日、被告に対して 79,315.52 豪ドルを送金した。被告側における入金処理の摘要欄は、「« 豪州子会社 » に対する雑収入請求　ＪＸＴＧエネルギー分のＧＳＴ額戻し入れ　２０１４、２０１５年度のＧＳＴ還付額（ＪＸＴＧエネルギー分）（甲２７）」[13]である。**（注[14]）**

イ　被告においては、平成２９年１０月１６日、部長報告を実施しており（以下「本件部長報告」という。）、本件部長報告は、「« 豪州子会社 » にて還付をうけた過去分のＧＳＴのＪＸＴＧエネルギーへの戻し入れは、雑収入で計上。（甲２０の１）」と通知していた。**（注[15]）**

ウ　要するに、本件部長報告は、豪州子会社が平成２９年７月３１日に被告に対して送金した金銭 79,315.52 豪ドルについて（甲２７）、「« 豪州子会社 » にて還付をうけた過去分のＧＳＴのＪＸＴＧエネルギーへの戻し入れ」の金銭であると通知していた（甲２０）。

エ　本件部長報告は、「過年度ＪＸＴＧエネルギーの支払分については « 豪州子会社 » にて１７年９月までに還付請求を実施。また « 豪州子会社 » への還付額について、ＪＸＴＧエネルギーへの戻入れも実施済み（甲２０の１）」と通知しているところ、

- 豪州子会社が、豪州から「 « 豪州子会社 » への還付額」として受けた金銭（甲２０）と
- 豪州子会社が、平成２９年７月３１日に被告に対して送金した金銭 79,315.52 豪ドル（甲２７）が

同一の支払手続についてのものであるか否かが判然としない。**（注[16]）**

---

[13] 「ＪＸＴＧ」とは、被告が商号変更する前の商号であるＪＸＴＧエネルギー株式会社の略称である。

[14] **甲２７**

[15] **甲２０**　本件通報情報に関する措置を報告していると思われる内容が記載されているメールファイル

[16] **甲２０**　本件通報情報に関する措置を報告していると思われる内容が記載されているメールファイル

オ　そのため、豪州子会社が本件支払手続で支払った本件ＧＳＴについて、豪州から「« 豪州子会社 » への還付額」として受けていないにもかかわらず、平成２９年７月３１日に被告に対して送金した可能性がある。

カ　要するに、豪州子会社が平成２９年７月３１日に被告に対して送金した行為は、豪州子会社が金銭の流れが判然としない金銭を送金をした行為といえる。

キ　豪州子会社が金銭の流れが判然としない金銭を送金をした行為は、不正な送金をした可能性がある点、及びこれに関する本件部長報告の内容が「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報である点について、会計原則、行動基準１項の (1) 及び１１項の (3)に違反するおそれがあるため、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実が存在したということである。

ク　以上のとおり、本来であれば、本件部長報告は、本件規程３．５又は行動基準１４項の (3) に定める是正措置及び再発防止策を実行する対象である。

3　被告の行動基準及び本件規程に違反する行為について

本件通報、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に係る情報（通報情報）を受け、従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握した被告において、

- **違反Ａ**　原告に対して従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を伏せた行為、
- **違反Ｂ**　是正措置及び再発防止策等に関して「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報を通知した行為、及び
- **違反Ｃ**　法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実に対する徹底した原因究明及び効果的な再発防止策を実行しなかった行為

が存在した。（以下、それぞれ、「違反Ａ」、「違反Ｂ」、「違反Ｃ」という。）

⑴　被告が、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握していたこと

ア　被告が、平成２９年２月７日に、調査補助者と上司Ａが協議するという調査を実施し（本件調査対応協議）、調査補助者が、同年７月に、原告に対し、本件調査対応協議の実施した旨を通知したことは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。**（注[17]）**

イ　本件調査対応協議の後、本件豪州企業が被告にＧＳＴを請求していたのは、平成２９年４月までであったことは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。**（注[18]）**

ウ　要するに、被告は、本件調査対応協議を実施した平成２９年２月７日から約２カ月強の間に、本件豪州企業からＧＳＴを請求されないための何かしらの措置を実行した。

エ　被告と本件豪州企業との間で締結したＧＳＴに関する定めが存在していない契約の契約終了日が平成３０年３月３１日であることは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。**（注[19]）**

オ　契約終了日が定められていることにより、平成３０年３月３１日より前に、被告と本件豪州企業との間の契約にＧＳＴに関する定めを追加することは、不可能であるか、相当の手順が必要となる。

カ　そのため、被告は、平成３０年３月３１日の後の同年９月１３日に、「豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪州ＧＳＴを課さない。なお、« 本件豪州企業 » がＧＳＴを課すべきと判断すれば、ＧＳＴ込みで請求する権利を有する。」という表示のある契約を結ぶという本件契約の措置を

17　訴状　第２の４ ⑻「被告と」以下（６頁２４行目以下）
　　答弁書　第２の４ ⑻「第２の４ ⑻」以下（１８頁１４行目以下）

18　訴状　第２の５ ⑵ ウ「本件豪州企業が」以下（１２頁１行目以下）
　　答弁書　第２の５ ⑵ ウ「ウ　第２の５ ⑵ ウ」以下（２１頁４行目以下）

19　原告第１準備書面　第２の１ ⑶ 表６「被告と本件豪州企業との」以下（１４頁３行目以下）
　　被告準備書面（２）　第２の１ ⑶「第２の１ ⑶」以下（６頁１０行目以下）

実行した。**（注[20]）**

キ　以上のとおり、被告は、本件調査対応協議を実施した平成２９年２月７日から約２カ月強の間に、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかったという事実の存在を把握した。

ク　本件規程１．２⑴に定める法令等は、国内外の法令、契約、定款および規程類をいうのであるから、被告は、本件調査対応協議を実施した平成２９年２月７日から約２カ月強の間に、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握したということである。

ケ　少なくとも、被告は、どこかのタイミングで、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかったという事実、すなわち、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握していた。**（注[21]）**

⑵　被告が、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響しない事実について調査した結果を通知したこと

ア　本件内部通報制度の目的は、被告等における法令等に違反する行為または違反するおそれのある行為を早期に是正することであるから、本来であれば、

- **事実Ａ**　原告が本件支払手続をした行為について（甲３）、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかった点、
- **事実Ｂ**　上司Ａが還付手続で対応する旨を説明をした行為について（甲４）、その説明の内容が「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報である点、及び
- **事実Ｃ**　豪州子会社が金銭の流れが判然としない金銭を送金をした行為について（甲２７）、不正な送金をした可能性がある点、及びこれ

---

[20] **甲２１**　本件契約についての内容が記載されているメールファイル

[21] **甲３**　原告が本件豪州企業に対して本件ＧＳＴを支払う手続きをしたことが記載されているメールファイル
甲２１　本件契約についての内容が記載されているメールファイル

に関する本件部長報告の内容が「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報である点

が本件規程３．５又は行動基準１４項の⑶に定める是正措置及び再発防止策を実行する対象である。

イ　ところが、被告は、本件調査報告１及び本件調査報告２において、それぞれ、「業務を本件事業部 業務グループに移管した上で、還付可能であることを確認している付加価値税の還付を含め、今年度上期を目途に対応完了予定であることを確認した。（乙１１）」、「一般に、ＧＳＴの還付は納税者の「権利」であり、「義務」ではない。したがって、ＧＳＴの還付をするか否かは任意であり、還付を受けないままであったとしても、不正行為等にはあたらない。（乙１２の６頁）」又は「豪州のＧＳＴ還付制度を利用して還付を受けられるすべての金額について、２０１７年９月までに還付を受け対応を完了している。（乙１２の６頁）」という点について本件規程３．６⑴に定める通知をしていた。**（注[22]）**

ウ　上記イのとおり、被告は、原告に対し、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響しない事実について調査した結果を通知していた。

エ　原告に対して法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を伏せるために、あるいは本件規程に定める対応をしたと見せかけるために、被告が、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響しない事実について調査した結果を通知をしたのであれば、**被告の行為は、不合理かつ悪質である。**

⑶　違反Ａ　原告に対して従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を伏せた行為

ア　調査補助者は、本件調査報告１及び本件調査報告２の際、原告に対し、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたのか否

---

[22] **乙１１**　「コンプライアンスホットライン窓口宛ご相談について（結果報告）」と題する文書
乙１２　「旧・石炭事業部ＧＳＴに関するホットライン通報に関する調査結果について」と題する文書

かに関して通知していなかった。**（注[23]）**

イ　また、調査補助者は、原告の質問に回答する際にも、「当社と « 本件豪州企業 » 間の契約書について確認するように再三お求めですが、これを行う必要はないものと判断しています（甲２５の５）」、「契約書上のＧＳＴ条項の有無や記載内容については、結論に関係がありませんのでお調べしません（甲２５の５）」及び「契約書を確認するという行為は、先に述べた通り対応として意味がない行為です（甲２５の５）」などと通知して、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたのか否かに関して通知していなかった。**（注[24]）**

ウ　また、調査補助者は、原告に対して社内ＳＮＳ投稿について回答した際、被告と本件豪州企業との契約内容について、２０１５年（平成２７年）に締結されたものと本件契約の措置によって締結されたものとの違いを通知することにとどめており、契約内容にＧＳＴ等に関する表示が追加された理由及び本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたのか否かに関して通知していなかった。**（注[25]）**

エ　しかし、実際には、被告は、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかったという事実、すなわち、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握していた。**（注[26]）**

オ　要するに、被告は、原告に対して法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を伏せていた。

カ　以上により、被告が、原告に対して従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を伏せた行為について、被告に行動基準１項の⑴、１１項の⑶、１２項の⑶及び本件規程３．６

---

[23] **乙１１**　「コンプライアンスホットライン窓口宛ご相談について（結果報告）」と題する文書
乙１２　「旧・石炭事業部ＧＳＴに関するホットライン通報に関する調査結果について」と題する文書

[24] **甲２５の５**　本件通報情報の通知又は調査補助者の返信が記載されているメールファイル

[25] **甲２１**　本件契約についての内容が記載されているメールファイル

[26] **甲３**　原告が本件豪州企業に対して本件ＧＳＴを支払う手続きをしたことが記載されているメールファイル
甲２１　本件契約についての内容が記載されているメールファイル

⑴ 違反が存在する。

⑷ 違反Ｂ　是正措置及び再発防止策等に関して「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報を通知した行為

ア　本件部長報告は、本件事業部の部長宛ての報告ではあるけれども、原告を含む経費支払の実務を行う担当者など、管理職以外の社員とも共有している。また、本件部長報告の内容に関して、別途、実務担当者向けの説明会等を実施するなどもしていない。

イ　要するに、本件部長報告は、本件支払手続を含む海外企業に付加価値税を支払っていたという事実が発生したことに対する是正措置及び再発防止策等を本件事業部の部長に対して報告するとともに、本件事業部の実務担当者に対しても通知しているものである。

ウ　なお、本件部長報告においても、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかったという事実の存在を伏せていた。**（注[27]）**

エ　本件部長報告は、「過年度ＪＸＴＧエネルギーの支払分については « 豪州子会社 » にて１７年９月までに還付請求を実施。また « 豪州子会社 » への還付額について、ＪＸＴＧエネルギーへの戻入れも実施済み（甲２０の１）」と通知しているところ、

- 豪州子会社が、豪州から「 « 豪州子会社 » への還付額」として受けた金銭（甲２０）と
- 豪州子会社が、平成２９年７月３１日に被告に対して送金した金銭 79,315.52 豪ドル（甲２７）が

同一の支払手続についてのものであるか否かが判然としない。**（注[28]）**

オ　そのため、本件部長報告の内容は、「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報である。

---

[27] **甲２０**　本件通報情報に関する措置を報告していると思われる内容が記載されているメールファイル

[28] **甲２０**　本件通報情報に関する措置を報告していると思われる内容が記載されているメールファイル

カ　また、本件部長報告は、「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正により、非居住者であるＪＸＴＧエネルギーに対するコンサルタント料の請求にはＧＳＴは含まれないことを確認済み（甲２０の１）」と通知しているところ、「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正」に該当する法改正が特定できない。そもそも、「２０１６年１１月以降ＧＳＴの法改正」に該当する法改正が存在しない可能性がある。**（注[29]）**

キ　そのため、この点についても、本件部長報告の内容は、「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報である。

ク　以上により、被告が、従業員の業務遂行にかかわる是正措置及び再発防止策等に関して「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報を通知した行為について、被告に行動基準１項の⑴、１１項の⑶及び１２項の⑶違反が存在する。

⑸　違反Ｃ　法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実に対する徹底した原因究明及び効果的な再発防止策を実行しなかった行為

ア　被告は、本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかったという事実、すなわち、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握した。**（注[30]）**

イ　ところが、原告が知らされた内容からすると、被告が再発防止策等として実行したことは、「豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪州ＧＳＴを課さない。なお、« 本件豪州企業 » がＧＳＴを課すべきと判断すれば、ＧＳＴ込みで請求する権利を有する。」という表示のある契約を結ぶという本件契約の措置を実行することにとどまっていた。**（注[31]）**

ウ　被告において、海外企業に対する経費支払は本件豪州企業に対する経費支払以外も多く存在する。被告における支払手続に係る支払の内容が契約内容

---

[29] **甲２０**　本件通報情報に関する措置を報告していると思われる内容が記載されているメールファイル

[30] **甲３**　原告が本件豪州企業に対して本件ＧＳＴを支払う手続きをしたことが記載されているメールファイル
甲２１　本件契約についての内容が記載されているメールファイル

[31] **甲２１**　本件契約についての内容が記載されているメールファイル

に基づいていない事態を未然に防ぐための効果的な再発防止策とは、契約内容の共有方法又は支払手続における確認作業などの業務プロセスを適正化することである。本件契約の措置を実行しただけでは、効果的な再発防止策を実行したとはいえない。

エ 以上により、従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実に対する徹底した原因究明及び効果的な再発防止策を実行しなかった行為について、被告に行動基準１２項の⑶、１４項の⑶及び本件規程３．５の違反が存在する。

４　原告が被告の行動基準違反及び本件規程違反によって被った精神的損害

⑴　被告の行動基準違反及び本件規程違反

ア 被告は、被告が従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実を把握した場合に、本件規程３．６⑴に定める通知をする義務、又は行動指針１４項の⑶及び本件規程３．５に定める徹底した原因究明及び効果的な再発防止策を実行する義務がある。

かつ、これに関する通知の内容は、正当であることはもちろんのこと、行動基準１１項の⑶に定める「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成された情報であることが求められる。

イ ところが、本件通報、追加通報及び調査補助者に対する追加通報に係る情報（通報情報）を受け、従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握した被告において、

- **違反Ａ**　原告に対して従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を伏せた行為、
- **違反Ｂ**　是正措置及び再発防止策等に関して「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報を通知した行為、及び
- **違反Ｃ**　法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実に対する徹底した原因究明及び効果的な再発防止策を実行しなかった行為

が存在した。

ウ 以上により、被告に、行動基準１項の⑴、１１項の⑶、１２項の⑶、

１４項の⑶、本件規程３．５及び３．６⑴違反が存在する。

⑵　業務プロセスがかかわるトラブルに関する状況

ア　債権回収業務の際に請求書を発行するという業務プロセスは、一般的な作業である。

原告が債権回収業務を担当した当時の上司は、請求書の発行をさせず、さらに、入金された金額に該当する債権が特定できないような業務プロセスで業務を行わせていたところ、多額（多数）の債権未回収というトラブルが発生した。

イ　多数の債権未回収が発生したということは、従業員に課した業務プロセスに問題があることが否定できない状況であるといえる。

ウ　しかし、そのトラブルの原因を究明せずに、被告においては、原告が「債権回収業務において催促を怠り多額の回収漏れを発生させた」として、原告の人事評価について、能力評価のランク項目の全てがｅ評価のゼロ点、及び実績評価の評価項目の全てがｄ評価の１点とする措置をとった。

エ　上記ウの評価点の評価コメントは、「業務遂行にあたっての基本姿勢、教育が出来ていない。債権回収業務において催促を怠り多額の回収漏れを発生させた。ＧＭへの相談・承諾なしにＧＭ承認済みのメールを発信した。先輩社員への相談時、ノートも取らずに同じ質問を何度も繰り返した等々、これまでにどのような教育を受け業務を遂行してきたのか理解に苦しむ。自分の業務内容を理解していないもしくは理解しようとしていないと思われる場面も見受けられた。上司の指示や周囲のアドバイスを素直に受け入れない傾向もあり、より事態を悪化させた面もあった。自分の業務の省力化を最優先させ問題を引き起こす傾向も見られた。」であった。

オ　上記エの評価コメントを受けた原告側から補足を述べると、「ＧＭへの相談・承諾なしにＧＭ承認済みのメールを発信した」という上記エのコメントについては、メールの発信は、原告のメールアドレスからではあるけれども、ＧＭが業務の対応を任せたチームリーダーと共に文章を作成して、チームリーダーの承認のもと、メールで送信したものである。

カ　上記オに加えて補足を述べると、「自分の業務の省力化を最優先させ問題を引き起こす傾向」という上記エのコメントについては、原告が保有する「JDLA Deep Learning for ENGINEER」等の資格で示されるとおり、原告は、以前からＩＴ関連に関して知見があり、その知見を活用して業務の省力化を図ったものである。上司のコメントは、その省力化を原因として、どのような問題が発生したのかを示していない。

キ　以上のとおり、被告においては、業務プロセスがかかわるトラブルが発生した際、そのトラブルの原因を究明せずに、特定の個人に問題があることがトラブルの原因とする記録をすることが可能な状況である。

ク　さらに、「使用者が、労働者の人事評価をするに際して、逐一、その裏付けとなる具体的な根拠事実を示す義務があるなどとは解されない（乙３[32]）」から、被告の人事評価制度において、特定の個人に問題があることがトラブルの原因であることを補足するような記録として、根拠なく個人に問題があるとするコメント、抽象的に個人に問題があるとするコメント又は個人の人間性に問題があるとするコメントを記録することが可能な状況である。

⑶　原告が被った精神的損害

ア　経費支払業務の際に請求内容の疑問について契約内容を確認するという業務プロセスは、一般的な作業である。

原告が上司Ａに対して本件支払手続により本件豪州企業にＧＳＴを支払っていたことを報告した際、これに対する上司の説明には、被告と本件豪州企業との契約内容から本件ＧＳＴを支払う義務があるかどうかについて確認する意向が認められなかった。（甲４）

経費支払業務の際に契約内容を確認するという業務プロセスが行えない状況は、支払う義務がない金銭を支払うトラブルが発生するおそれが存在する状況である。

イ　上記⑵で述べたとおり、被告においては、業務プロセスがかかわるトラブルが発生した際、そのトラブルの原因を究明せずに、特定の個人に問題があ

---

[32] **乙３**　前回訴訟第一審判決書　第３の４⑴「使用者が、労働者の」以下（３３頁２２行目以下）

ることがトラブルの原因とする記録をすることが可能な状況である。

ウ　さらに、上記⑵で述べたとおり、被告においては、特定の個人に問題があることがトラブルの原因であることを補足するような記録として、根拠なく個人に問題があるとするコメント、抽象的に個人に問題があるとするコメント又は個人の人間性に問題があるとするコメントを記録することが可能な状況である。

エ　以上の状況のなか、原告が本件内部通報制度に相談したところ、上記⑴で述べたとおり、被告が従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握した後の被告の行為は、行動基準及び本件規程に違反する行為であった。

オ　原告は、被告の行動基準違反及び本件規程違反によって、業務プロセスに問題があることによりトラブルが発生するおそれが存在する状況の際に解決策がないという不安を抱かざるを得ないという精神的損害を被った。

5　まとめ

よって、被告について、債務不履行に基づく責任又は不法行為に基づく責任が成立し、原告は、被告に対して、１円の支払いを求める。

6　本件訴訟における原告の主張は許される

⑴　既判力が本件訴訟に及ばず、実質的な蒸し返しにも当たらない

ア　前回訴訟における前回訴訟争点１に係る損害賠償請求の訴訟物は、原告が既に述べ、被告も認めるとおりであるところ、前回訴訟控訴審判決は、本件内部通報制度における調査は通報者のためにされるものではないから、被告の調査等の対応に関し、原告に対する信義則上の義務違反があったということはできないとした判決である。**（注[33]）**

イ　一方で、本件訴訟における原告の主張は、被告が、本件規程１．２⑸に定める通報を受けて本件規程１．２⑼に定める調査を実施した結果、本件支払

---

[33] **乙３**　前回訴訟第一審判決書　第３の２⑴イ「イ　しかしながら」以下（２４頁１６行目以下）
原告第１準備書面　第２の１⑵「本件規程に定める」以下（１１頁１０行目以下）
被告準備書面（２）　第２の１⑵ア「ア　第１段落」以下（４頁９行目以下）

手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていなかったという事実、すなわち、法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実の存在を把握し、当該事実に対する是正措置、再発防止策又は対応策として、被告が本件豪州企業からＧＳＴを請求されないための何かしらの措置、及び「豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪州ＧＳＴを課さない。なお、« 本件豪州企業 » がＧＳＴを課すべきと判断すれば、ＧＳＴ込みで請求する権利を有する。」という表示のある契約を結ぶという本件契約の措置を実行したという事実が存在したところ、被告に、

- **違反Ａ**　原告に対して従業員の業務遂行にかかわる法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を伏せた行為、
- **違反Ｂ**　是正措置及び再発防止策等に関して「事実に基づき、正確に、遺漏なく」作成されたとはいえない情報を通知した行為、及び
- **違反Ｃ**　法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実に対する徹底した原因究明及び効果的な再発防止策を実行しなかった行為

が存在したことにつき、被告において、行動基準１項の⑴、１１項の⑶、１２項の⑶、１４項の⑶、本件規程３．５及び３．６⑴違反が存在することである。

ウ　したがって、本件訴訟訴訟物は、前回訴訟控訴審判決の既判力の生じた訴訟物と同一関係になく、また、本件訴訟における原告の主張が実質的な蒸し返しにも当たらないことは明らかである。

エ　また、被告が通報を受け付けた後に調査を実施しない場合の違反、及び被告が法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実を把握した後に通知及び再発防止策等を実行しない場合の違反は、同一の通報（本件通報）に関する対応事項であっても、それぞれ互いに独立した関係であるため、それぞれ別個の違反であることからしても、本件訴訟訴訟物は、前回訴訟控訴審判決の既判力の生じた訴訟物と同一関係にない。

オ　また、原告が既に述べたとおり[34]、本件訴訟訴訟物が前回訴訟控訴審判決と

---

[34]　原告第１準備書面　第２の１⑵「そして、本件訴訟主要事実は」以下（１２頁１０行目以下）

矛盾関係にある場合に当たらず、前回訴訟控訴審判決が本件訴訟の訴訟物の先決関係にある場合にも当たらない。

カ　よって、前回訴訟控訴審判決の既判力は本件訴訟に及ばず、原告の主張が既判力によって遮断されることはない。また、本件訴訟における原告の主張は、前回訴訟の実質的な蒸し返しにも当たらない。

⑵　本件訴訟における原告の主張は、信義則に反せず、許される

ア　まず、そもそも、上記⑴で述べたとおり、本件訴訟における原告の主張は、前回訴訟の実質的な蒸し返しに当たらない。

イ　この点をおくとしても、原告が、前回訴訟において、本件訴訟における訴訟物と同様の主張をして一回的解決を図ることは、困難であった。

ウ　調査補助者は、原告に対して社内ＳＮＳ投稿について回答した際、被告と本件豪州企業との契約内容について、２０１５年（平成２７年）に締結されたものと本件契約の措置によって締結されたものとの違いを通知することにとどめており、契約内容にＧＳＴ等に関する表示が追加された理由及び本件支払手続で支払をした本件ＧＳＴの支払が契約内容に基づいていたのか否かに関して通知していなかった。**（注[35]）**

エ　「実際には、被告は、是正措置、再発防止策又は対応策を実行したのではないか」という仮説を立てた場合に、原告第１準備書面第２の１⑶「表６．被告と本件豪州企業との間で締結した契約に関する経緯」（１３頁以下）で示しているとおりに辻褄が合うところ、甲２１における調査補助者による通知の内容は、時系列表を作成するなどして綿密に分析をしないと、両契約の違いの理由が浮かび上がってこないような態様である。**（注[36]）**

オ　調査補助者は、令和元年１２月２０日、原告に対し、「当社と « 本件豪州企業 » 間の契約書について確認するように再三お求めですが、これを行う必要はないものと判断しています（甲２５の５）」、「契約書上のＧＳＴ条項の有無や記載内容については、結論に関係がありませんのでお調べしません

---

[35] **甲２１**　本件契約についての内容が記載されているメールファイル

[36] **甲２１**　本件契約についての内容が記載されているメールファイル

（甲２５の５）」及び「契約書を確認するという行為は、先に述べた通り対応として意味がない行為です（甲２５の５）」等を通知していた。**（注[37]）**

カ　原告は、上記オの調査補助者による通知の内容を言葉どおりに受け取っていたため、前回訴訟において、本件規程に定める対応事項のうち、「調査をせず、あるいは不十分であったこと」等について信義則上の義務違反の存在を主張した。**（注[38]）**

キ　被告が、令和３年５月２６日に、原告に対して、訴訟に関する全ての行為についてオフィススペース及び会社貸与パソコン等を使用することを禁じていたことは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。**（注[39]）**

ク　原告が前回訴訟を提起する前に、甲２１における調査補助者による通知の内容を分析することができたとはいえ、そのためには、前回訴訟を提起する前に、上記オの調査補助者による通知の内容の真偽を疑う過程が必要である。しかしながら、原告が調査補助者による通知の内容について逐一真偽を疑うべきとはいえない。

ケ　被告訴訟代理人が令和３年８月３１日に、原告に対して「就業時間外に、会社から貸与を受けているＰＣ端末等を利用することなく、御自身の私用の端末のみを利用して、御自身の御記憶を頼りに、準備書面の作成、証拠の準備等を行っていただくほかないことになります。」と伝えたけれども、記憶を頼りに準備書面の作成、証拠の準備等を行うことは現実的ではない。

コ　なお、原告は、前回訴訟における上告受理の申立てをした後に、前回訴訟争点１の「役員等への報告を適正に行っていなかったこと（乙３[40]）」について、本件通報が本件規程２．３に定める相談ではなく本件規程１．２⑸に定める通報であると伝えられたことを僅かに思い出したため、通報者に対する義務を追わないとしても、本件規程１．１に定める不正行為等に該当するの

---

[37] **甲２５の５**　本件通報情報の通知又は調査補助者の返信が記載されているメールファイル

[38] **乙３**　前回訴訟第一審判決書　第２の２⑴イ「イ　被告は」以下（８頁２４行目以下）

[39] 原告第１準備書面　第２の１⑸「甲２１の３に」以下（１５頁９行目以下）
被告準備書面（２）　第２の１⑸「ア　第１段落」以下（７頁１４行目以下）

[40] **乙３**　前回訴訟第一審判決書　第２の２⑴イ「イ　被告は」以下（８頁２４行目以下）

ではないかと考えてメールファイルを確認したところ、甲７の２及び甲２１の３を発見した。

サ　前回訴訟の過程において、被告が、令和４年６月７日付の「文書送付嘱託の申立てに対する意見書」において、原告の主張に理由があるか否かの認定に影響を及ぼさないことを理由に、契約内容等について証拠調べの必要性の不存在を主張していた。そして、「具体的に何を調査したのか、及び何を調査しなかったのか」が明らかになっていないことは、原告が既に述べ、被告も認めるとおりである。**（注[41]）**

シ　前回訴訟に関しては以上のとおりであったことから、原告が、前回訴訟において、本件訴訟における訴訟物と同様の主張をして一回的解決を図ることは、困難である。

ス　よって、本件訴訟における原告の主張は、前回訴訟の実質的な蒸し返しにも当たらないことはもちろんのこと、信義則に反せず、許される。

第２　被告準備書面（２）の第２に対する認否

被告の令和６年５月２３日付の「被告準備書面（２）」の第２における被告の主張に対する原告の認否は、以下のとおりである。また、被告が否認している箇所について、部分的に補正する。

１　第２の１（３頁以下）について

⑴　第２の１⑴（３頁以下）について

特に認否しない。

⑵　第２の１⑵（４頁以下）について

第２の１⑵イの第２段落以下について、「答弁書にも」から「同一である。」まで（４頁及び５頁）については、争う。

被告の従業員が内部通報制度の通報窓口に通報をしたときに、被告にどのような義務を負う場合があるのかについての原告の主張は、上記第１の１のとおりである。

---

[41] 原告第１準備書面　第２の１⑸「原告は」以下（１５頁１７行目以下）
被告準備書面（２）　第２の１⑸ウ「ウ　第３段落」以下（８頁１行目以下）

また、被告の従業員が内部通報制度の通報窓口に通報をしたときに、信義則上の義務を負う場合があるのか否かについての原告の主張は、原告第１準備書面第２の１⑴のとおりである。

前回訴訟における前回訴訟争点１に係る損害賠償請求、及び本件訴訟における損害賠償請求が同一関係にあるのか否かについての原告の主張は、上記第１の６⑴のとおりである。

第２の１⑵について、上記以外については、特に認否しない。

⑶　第２の１⑶（６頁以下）について

原告第１準備書面第２の１⑶第１段落（１２頁２２行目以下）の「前回訴訟において把握できなかった情報は、」を「前回訴訟において、原告及び被告が裁判所に提出した準備書面及び書証から把握できなかった情報は、」に改める。

第２の１⑶イの第２段落について、「表６に記載する事実のうち下線部分の事実は」以下（６頁１３行目以下）については、否認ないし争う。

被告が法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握していたことは、上記第１の３⑴のとおりである。これにより、被告は、被告が本件豪州企業からＧＳＴを請求されないための何かしらの措置、及び本件契約の措置を実行した。

第２の１⑶について、上記以外については、特に認否しない。

⑷　第２の１⑷（６頁以下）について

原告第１準備書面第２の１⑷第２段落（１４頁２１行目以下）の「何かしらの措置又は本件契約の措置を実行したことを知らされない状況であった。」を「被告が何かしらの措置又は本件契約の措置を実行した時期又は検討した時期に、これを知らされない状況であった。」に改める。

第２の１⑷アの第２段落について、「原告の主張するような」以下（６頁１８行目以下）については、否認ないし争う。

第２の１⑷について、上記以外については、特に認否しない。

⑸　第２の１⑸（７頁以下）について

原告第１準備書面第２の１⑸第６段落１６頁３行目以下の「前回訴訟主要事実について、信義則違反であるか又は本件規程違反であるかという法的観点の指摘をしていない。」を「紛争の一回的解決という観点から、信義則違反であるか、または本件規程違反であるかという法的観点の指摘をしていない。」に改める。

第２の１⑸エの第２段落について、「ただし」以下（８頁）の裁判所が原告の文書送付嘱託の申立てを却下したことについては、不知である。

第２の１⑸オの第２段落について、「確定した」以下（８頁）の被告が通報者に対して調査の内容を提示する必要があるか否かについては、争わない。

第２の１⑸カの第２段落について、「前回訴訟第一審判決及び」以下（９頁）については、認める。

第２の１⑸キの第２段落について、「それによって原告のいうところの」から「困難ではなかったはずである。」まで（１０頁４行目以下）については、否認ないし争う。その余は、認める。これに対する原告の主張は、上記第１の６⑵のとおりである。

第２の１⑸について、上記以外については、特に認否しない。

２　第２の２（１０頁以下）について

⑴　第２の２⑴（１０頁以下）について

第２の２⑴オの第２段落について、「労働契約法」以下（１１頁）の本件規程が労働者の「労働条件」を定めているものであるのか否かについては、争わない。

被告は、「労働条件に関わる」という原告の主張を曲解して、「本件規程は、労働者の「労働条件」を定めているものではない。」と主張しているが、原告は、本件規程について、すなわち、本件内部通報制度における活動について、労働者の側からは職場環境の改善の側面があり、労働条件にかかわりがあることを主張している。

第２の２⑴について、上記以外については、特に認否しない。

⑵　第２の２⑵（１１頁以下）について

特に認否しない。

⑶　第２の２⑶（１２頁以下）について

第２の２⑶ウの第２段落について、「とすれば、」から「とはいえない。」まで（１３頁１行目以下）については、否認ないし争う。その余は、認める。

本件支払手続に係る支払の内容が契約条項又は租税条約などの法令等に基づいていたのか否かという調査事項を調査することは、まさしく、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響する事実を確認することである。一方で、上記第１の３⑵のとおり、被告は、原告に対し、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の有無の判断に影響しない事実について調査した結果を通知していたのであり、被告の行為は、不合理かつ悪質である。

第２の２⑶について、上記以外については、特に認否しない。

⑷　第２の２⑷（１３頁以下）について

特に認否しない。

⑸　第２の２⑸（１３頁以下）について

第２の２⑸エの第２段落について、「「コンプライアンス」以下（１４頁）については、被告が「法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実」が存在しない旨を通知したつもりであったのであれば、その旨認める。

第２の２⑸カの第２段落について、「答弁書にも」以下（１５頁）については、否認ないし争う。

被告が法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握していたことは、上記第１の３⑴のとおりである。また、被告が本件規程３．６⑴に定める通知をする義務があることは、上記第１の１⑶のとおりである。

第２の２⑸について、上記以外については、特に認否しない。

⑹　第２の２⑹及び⑺（１５頁）について

特に認否しない。

以上